ข้อสอบวิชากฎหมาย · ปรนัย 9 ข้อ · อัตนัย 4 ข้อ

ตอบปัญหาข้อสอบ จุฬาฯ 69

ทำปรนัยทีละข้อและดูเฉลยทันที ส่วนอัตนัยเขียนตอบก่อนแล้วเปิดดูแนวตอบ

← ไปหน้าคลังข้อสอบรวมทุกชุด | ไปหน้าตอบปัญหากฎหมาย 2569 →

ปรนัย | อัตนัย

ตอบแล้ว 0 / 9 ข้อ ถูก 0 ข้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ข้อที่ 1

ในคืนหนึ่งเวลา 23.00 น. นายนรธีร์ได้เข้ามาลักเอาปาล์มน้ำมันที่สวนของนายชลกร ในขณะที่นายนรธีร์ลักเอาผลปาล์มแล้วและกำลังนำผลปาล์มที่ลักมาขึ้นรถกระบะของตน นายชลกรเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันพบเห็นนายนรธีร์เข้าพอดี นายนรธีร์ตกใจเป็นอย่างมากจึงได้ทิ้งผลปาล์มซึ่งตนได้ลักมาและได้รีบขับหนีไป นายชลกรรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและต้องการที่จะฆ่านายนรธีร์ในทันที จึงได้เข้าไปหยิบปืนในบ้านเพื่อที่จะตามไปฆ่านายนรธีร์ แต่ปืนของนายชลกรไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน นายชลกรนำปืนออกมาขัดให้สะอาดก่อนใช้งาน โดยไม่ได้ดูให้ดีก่อนว่าปืนนั้นยังมีกระสุนบรรจุอยู่ ขณะที่นายชลกรกำลังขัดปืนอยู่นั้น นายศรุดซึ่งเป็นคู่อริของนายชลกรได้บุกเข้ามาในบ้านเพราะต้องการฆ่านายชลกรและได้ยกปืนขึ้นจ้องเล็งนายชลกร นายชลกรเห็นดังนั้นจึงตกใจเป็นอย่างมากและได้เผลอทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตจนถึงแก่ความตาย

ต่อมาในเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นายชลกรได้เดินทางไปที่บ้านของนายนรธีร์ เมื่อได้พบกับนายนรธีร์จึงได้ใช้อาวุธปืนที่ได้เตรียมมา ยิงใส่นายนรธีร์จนถึงแก่ความตาย

กรณีดังกล่าวการที่นายชลกรได้กระทำต่อนายศรุดสามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วย

กฎหมายเพื่อให้พ้นความรับผิดได้หรือไม่ และในกรณีที่นายชลกรได้กระทำต่อนายนรธีร์ สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะเพื่อเป็นเหตุลดโทษได้หรือไม่

ก กรณีที่นายชลกรได้ทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตสามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ส่วนการที่นายชลกรกระทำต่อนายนรธีร์ไม่สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

ข กรณีที่นายชลกรได้ทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ส่วนการที่นายชลกรกระทำต่อนายนรธีร์ไม่สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

ค กรณีที่นายชลกรได้ทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตสามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ส่วนการที่นายชลกรกระทำต่อนายนรธีร์สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

ง กรณีที่นายชลกรได้ทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตไม่สามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ส่วนการที่นายชลกรกระทำต่อนายนรธีร์สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

จ กรณีที่นายชลกรได้ทำกระสุนปืนลั่นใส่นายศรุตสามารถอ้างเหตุป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ แต่เป็นการป้องกันเกินสมควรกว่าเหตุ ส่วนการที่นายชลกรกระทำต่อนายนรธีร์สามารถอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

ข้อก่อนหน้า

ข้อถัดไป

เฉลยและแนวตอบทั้งหมดอ้างอิงตามไฟล์ข้อสอบที่แนบมา